

Considerando que si bien corresponde al Consejo provincial decidir sobre la parte proporcional de la cuota que debe satisfacer cada pueblo de los interesados en la reparacion de un camino cuando alguno reclama contra la providencia del Gobernador, está reservado á mi Gobierno apreciar y resolver si está bien hecha por el Gobernador la declaracion de los pueblos que son interesados en la reparacion, cuando no se conforma alguno de ellos con su providencia:

Considerando que teniendo por objeto la demanda del Ayuntamiento de San Estéban que se declare: primero, que no está obligado á la reparacion del camino de Martorell á Igualada, porque no interesa al pueblo; y segundo, que se le rebaje la cuota que se le señaló en el reparto; limitando al primero de estos extremos su peticion en el escrito de expresion de agravios; es evidente que corresponde al Consejo provincial fallar la cuestion relativa á la parte proporcional que debe satisfacer, mas no puede entrarse en el exámen de esta cuestion mientras no se resuelva por mi Gobierno si está interesado el pueblo en la reparacion del camino, y debe por consiguiente contribuir á los gastos que ocasiona;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesion á que asistieron Don Antonio Escudero, Presidente, D. José Caveda, D. José Antonio de Olañeta, D. Antero de Echarrí, D. Francisco de Cárdenas, D. Pablo Jimenez de Palacio, D. Eugenio de Ochoa, D. Tomás Retortillo, D. José García Barzanallana, D. Evaristo de Castro y Rojo y D. Rafael de Liminiana y Brignole,

Vengo en declarar nulo todo lo actuado ante el Consejo provincial, sin perjuicio de que las partes ejerciten donde corresponda las acciones que las leyes les conceden.

Dado en Palacio á cuatro de Mayo de mil ochocientos sesenta y ocho.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Luis Gonzalez Brabo.»

Publicacion.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario accidental del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos, se notifique en la forma á las partes y se inserte en la GACETA. De que certifico.

Madrid 16 de Mayo de 1868.—José de Grijalva.

TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO.

SALA PRIMERA.

En el expediente de exámen de la cuenta del Tesoro por ingresos y pagos, correspondiente al mes de Enero de 1863, rendida por D. Antonio Castilla y Carta, Tesorero de Hacienda pública que fué de la provincia de Málaga; siendo Ministro Ponente D. Antonio de Echenique:

Visto el expediente de la cuenta del Tesoro por ingresos y pagos de la provincia de Málaga, correspondiente al mes de Enero de 1863, rendida por el Tesorero D. Antonio Castilla y Carta:

Visto que el reparo núm. 9 de los que ha ofrecido el exámen de dicha cuenta y el 11 de la de Febrero siguiente, sobre falta de justificacion advertida en las liquidaciones de distribucion de depósitos de comisos y cartas de pago sobre que versan, no han sido solventados:

Visto que segun dichas liquidaciones se ha dejado de entregar al Tesoro por el Habilitado de la Aduana D. José Piñar la cantidad de 336 escudos 931 milésimas, que es la que por las expresadas liquidaciones le correspondia:

Vistas las contestaciones dadas á dichos reparos por D. Juan Martinez de la Vega, D. Joaquin Revet y D. José Fernandez Radal, Administrador el primero y Contadores que fueron los otros de la Aduana:

Visto lo que de oficio ha manifestado el Habilitado D. José Piñar relativamente á las causas que ocasionaron la falta de ingreso de aquella suma:

Visto el dictámen del Ministerio fiscal.

Considerando que de la recaudacion de los derechos y acciones de la Hacienda pública, segun la legislacion actual, son encargados en primer término los Jefes de las dependencias á que están asignados los ramos respectivos, por las cuales se liquidan y reconocen aquellos, y que los que nos ocupan tuvieron origen en las liquidaciones de los comisos que practicó la Administracion de la Aduana como asunto peculiar de la misma:

Considerando que no es aplicable al caso presente lo que disponen los artículos 511 y 514 de las ordenanzas de Aduanas, toda vez que no se hizo por la Tesorería la distribucion, sino que pagó en totalidad al Habilitado para que este hiciera el reparto como se venia practicando, y entregase á la vez la parte correspondiente á la Hacienda al Recaudador especial de los derechos menores que tiene la Administracion en la Aduana:

Considerando que tampoco incurrió la Tesorería en falta dejando de reclamar los cargarémes para la formalizacion del ingreso respectivo á cada comiso, por cuanto los entregaba el Recaudador al verificarse los arcos con intervencion de los Jefes de la Aduana, á quienes por tales causas y no haber contraído oportunamente en cuentas de rentas públicas, como correspondia, el importe de las mencionadas partes de la Hacienda, les afecta la responsabilidad de su reintegro:

Considerando que por efecto de las actuaciones de esta cuenta y audiencias dadas al Administrador y Contadores interinos que fueron de la citada Aduana, D. Juan Martinez de la Vega, D. Joaquin Revet y D. José Fernandez Radal, han tenido ingreso en la Tesorería los 252 escudos 690 milésimas respectivos á los dos primeros, faltando únicamente los 84 escudos 233 milésimas pertenecientes á D. José Fernandez Radal para que la Hacienda fuese por completo satisfecita:

Considerando que aun cuando Martinez de la Vega y Revet han pagado ya, como se deja dicho, la parte á ellos correspondiente del alcance de que se trata, no deja de afectárles la responsabilidad mancomunada que han contraído por los motivos de que se ha hecho mérito;

Fallamos que debemos declarar y declaramos libre de responsabilidad al Tesorero cuentadante D. Antonio Castilla y Carta, y partida de alcance la de 336 escudos 931 milésimas contra D. Juan Martinez de la Vega, D. Joaquin Revet y D. José Fernandez Radal, Administrador y Contadores que fueron de la Aduana de Málaga, condenándoles mancomunadamente al reintegro de la citada suma, sin perjuicio de tenerse en cuenta los pagos en este concepto ya hechos por los dos primeros, afectando al último únicamente el del 6 por 100 de intereses, á contar desde la fecha de la notificacion de esta sentencia, por lo que respecta á la cantidad que le concierne, aun no reintegrada, de 84 escudos 233 milésimas, salvando á todos el derecho que puedan ejercitar contra quien y en donde haya lugar, quedando en suspenso la aprobacion de esta cuenta. Expídase la correspondiente certification, que se pasará al Ministro Letrado de la Sala para los efectos prevenidos en el tít. 5.º de la ley orgánica. Publíquese en la GACETA DE MADRID y pase despues el expediente á la Seccion.

Así lo acordamos y firmamos en Madrid á 18 de Mayo de 1868.—José L. Figueroa.—José Cabello y Goytia.—Antonio de Echenique.—Estéban Martinez.

Publicacion.—Leído y publicado fué el anterior fallo por el Ilmo. señor D. José L. Figueroa, Ministro Decano, hallándose celebrando audiencia pública en su Sala primera hoy día de la fecha, y acordó que se notifique á las partes en la forma establecida. De que certifico como Secretario de la misma.

Madrid 25 de Mayo de 1868.—José M. Muñoz.

ANUNCIOS OFICIALES.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

En el Juzgado de Tabeiros, del territorio de la Audiencia de la Coruña, ha de proveerse una Escribanía de actuaciones con sujecion al Real decreto de 29 de Noviembre de 1867 y á la Real orden de 25 de Mayo último.

Los aspirantes elevarán á este Ministerio de Gracia y Justicia las solicitudes documentadas, por conducto de la Sala de gobierno de la citada Audiencia, dentro del plazo de 30 dias naturales é improrrogables, contados desde la publicacion en la GACETA de esta convocatoria.

Madrid 4 de Julio de 1868.—El Subsecretario, Vicente Gomis.

En el Juzgado de Corcubion, del territorio de la Audiencia de la Coruña, ha de proveerse una Escribanía de actuaciones con sujecion al Real decreto de 29 de Noviembre de 1867 y á la Real orden de 25 de Mayo último.

Los aspirantes elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia las solicitudes documentadas, por conducto de la Sala de gobierno de la citada Audiencia, dentro del plazo de 30 dias naturales é improrrogables, contados desde la publicacion en la GACETA de la presente convocatoria.

Madrid 4 de Julio de 1868.—El Subsecretario, Vicente Gomis.

En el territorio de la Audiencia de Barcelona se halla vacante la Notaría de San Feliú de Torelló, que corresponde al distrito notarial de Vich, la cual ha de proveerse con arreglo al Real decreto de 28 de Diciembre de 1866 y ley de 22 de Mayo último.

Los aspirantes elevarán á S. M. las solicitudes documentadas, por conducto de la Sala de gobierno de dicha Audiencia, dentro del plazo de 40 dias naturales é improrrogables, contados desde la publicacion en la GACETA DE MADRID de esta convocatoria.

Madrid 4 de Julio de 1868.—El Subsecretario, Vicente Gomis.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

DE LA HACIENDA PÚBLICA.

Número 394.

BIENES DE PROPIOS Y PROVINCIALES.—VENTAS POSTERIORES AL 2 DE OCTUBRE DE 1858.

Carpeta de las relaciones de ingresos realizados por las dos terceras partes del 80 por 100 de bienes de Propios y provinciales enajenados desde el 2 de Octubre de 1858 en adelante, que examinadas y aprobadas por esta Direccion general se remiten á la de la Deuda pública para que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.º de la ley de 1.º de Abril de 1859 emita inscripciones nominales con renta de 3 por 100 anual á favor de las corporaciones que á continuacion se expresan.

Número de orden.	Corporaciones.	Importe de las relaciones. — Reales. Cénts
------------------	----------------	--

MES DE JUNIO DE 1861.

Provincia de Segovia.

55020 Ayuntamiento de Aldeanueva del Codonal....

7.751,33

MES DE DICIEMBRE.

Provincia de Segovia.

55021	Ayuntamiento de Navas de Riofrio	37,96
55022	Idem de San Martin y Mudrian	118,07

MES DE ENERO DE 1862.

Provincia de Granada.

55023	Ayuntamiento de Arenas del Rey	1.548,21
-------	--------------------------------------	----------

MES DE MARZO.

Provincia de Granada.

55024	Ayuntamiento de Huéscar	409,13
55025	Idem de Soportujar	2.695,01

MES DE JUNIO.

Provincia de Huesca.

55026	Ayuntamiento de Montmesa	106,67
-------	--------------------------------	--------

MES DE AGOSTO.

Provincia de Segovia.

55027	Ayuntamiento de Aldeanueva del Codonal	8.053,34
-------	--	----------

MES DE ENERO DE 1863.

Provincia de Cuenca.

55028	Ayuntamiento de Pozo-rubio	196,44
-------	----------------------------------	--------

Provincia de Granada.

55029	Ayuntamiento de Arenas del Rey	1.608,54
-------	--------------------------------------	----------

Provincia de Jaen.

55030	Ayuntamiento de Jaen	331.433,91
55031	Idem de Torres	13.923,10

Provincia de Oviedo.

55032	Ayuntamiento de Caso	112,85
55033	Idem de Llanera	86,40
55034	Idem de Morcin	3.668,91

Provincia de Segovia.

55035	Ayuntamiento de Carabias	55,44
-------	--------------------------------	-------

Provincia de Zamora.

55036	Ayuntamiento de Astorga	1.418,66
55037	Idem de Algedre	2 928
55038	Idem de Benegiles	4.490,68
55039	Idem de Brimo de Urz	857,07
55040	Idem de Colinas de Trasmonte	1.066,67
55041	Idem de Cañizo	42,67
55042	Idem de Cubillos	487,47
55043	Idem de Fuentecalada	5.354,14
55044	Idem de Friera de Valverde	141,50
55045	Idem de Fuentes secas	49,71
55046	Idem de Gema	844,80
55047	Idem de Hiniesta (La)	128
55048	Idem de Mozar	138,67
55049	Idem de Milles de la Polvorosa	48
55050	Idem de Muelas del Pan	3.231,26
55051	Idem de Moraleja del Vino	30,74
55052	Idem de Molacillos	13.584
55053	Idem de Peñausende	138,67
55054	Idem de Quiruelas y Colinas	1.130,67
55055	Idem de Rebellinos	552
55056	Idem de Tagarabuena	804,28
55057	Idem de Villar de Farfon	60
55058	Idem de Villaferrueña	3.734,94
55059	Idem de Villalpando	5.860,67
55060	Idem de Villalonso	1.543,61

MES DE FEBRERO.

Provincia de Cuenca.

55061	Ayuntamiento de Fuentescusa	14.200,24
55062	Idem de Pozo-amargo	533,33
55063	Idem de Vara de Rey	400

Provincia de Jaen.

55064	Ayuntamiento de la Carolina	4.140,80
55065	Idem de Torres	22.811,79

Provincia de Oviedo.

55066	Diputacion provincial	13.340
55067	Ayuntamiento de Pravia	1.586,14

Provincia de Zamora.

55068	Ayuntamiento de Astorga	778,68
55069	Idem de Cazorra	1.210,67
55070	Idem de Cubo del Vino	1.920
55071	Idem de Fuente de la Peña	1.061,87
55072	Idem de Fuentes de Ropel	263,47
55073	Idem de Hiniesta (La)	1.616
55074	Idem de Molacillos	4.800
55075	Idem de Muelas de los Caballeros	80
55076	Idem de Pobladora de Valderaduey	4.828,01
55077	Idem de Santa Colomba de las Carabias	5.403,34
55078	Idem de Tabara	665,60
55079	Idem de Vega de Tera	6.656

55080	Ayuntamiento de Villalpando	5.349,34
55081	Idem de Villar de Fallaves	229,34
55082	Idem de Zamora	2.810,67

MES DE MARZO.

Provincia de Granada.

55083	Ayuntamiento de Huéscar	425,07
-------	-------------------------------	--------

Provincia de Jaen.

55084	Ayuntamiento de Baños	23.904
-------	-----------------------------	--------

Provincia de Oviedo.

55085	Ayuntamiento de Oviedo	93,04
55086	Idem de Pravia	2.056,47
55087	Idem de Piloña	57,60
55088	Idem de Somiedo	44,84
55089	Idem de Tingo	111,10
55090	Idem de Villaviciosa	2.400,54

Provincia de Zamora.

55091	Ayuntamiento de Astorga	186,94
55092	Idem de Camarzana	96
55093	Idem de Castroverde de Campos	168,54
55094	Idem de Casaseca de Campean	378,67
55095	Idem de Cunqueilla de Vidriales	3.049,07
55096	Idem de Fresno de la Ribera	85,34
55097	Idem de Gema	533,34
55098	Idem de Hiniesta (La)	192
55099	Idem de Maire de Castroponce	320
55100	Idem de Peleas de Arriba	2.209,07
55101	Idem de Remesal	2.197,34
55102	Idem de San Cebrian de Castro	2.106,67
55103	Idem de San Esteban del Molar	272,26
55104	Idem de Santa Marta de Tera	960
55105	Idem de Santovenia	3.948,27
55106	Idem de Tardobispo	106,67
55107	Idem de Tuiela (La)	1.194,67
55108	Idem de Villamor de los Escuderos	59,74
55109	Idem de Vezdemarban	800
55110	Idem de Villalobos	299,74
55111	Idem de Villaescusa	1.187,50

MES DE ABRIL.

Provincia de Granada.

55112	Ayuntamiento de Albuñuelas	66,67
55113	Idem de Soportuja	1.194,67

Provincia de Oviedo.

55114	Diputacion provincial	33.553,34
55115	Ayuntamiento de Caso	401,86
55116	Idem de Somiedo	122,67

Provincia de Zamora.

55117	Ayuntamiento de Andavias	3.920
55118	Idem de Astorga	42,67
55119	Idem de Asparriegos	3.205,34
55120	Idem de Bercianos de Vidriales	4.375,47
55121	Idem de Casaseca de Campean	981,34
55122	Idem de Castrogonzalo	4.693,34
55123	Idem de Castroverde de Campos	25.893,34
55124	Idem de Cerecinos de Campos	1.152
55125	Idem de Gallegos del Pan	1.414,83
55126	Idem de Jambrina	1.562,67
55127	Idem de Mientes de Tera	13.386,67
55128	Idem de Moraleja del Vino	29,18
55129	Idem de Peleas de Abajo	2.416
55130	Idem de Perilla de Castro	12.056,01
55131	Idem de Piedrahita de Castro	666,67
55132	Idem de San Cebrian de Castro	5.333,34
55133	Idem de Santibañez de Tera	6.986,67
55134	Idem de Tapioles	538,67
55135	Idem de Tardobispo	2.186,67
55136	Idem de Villaralbo	597,34
55137	Idem de Villalazan	2.842,69
55138	Idem de Villacisbo	7.470,60

Madrid 16 de Junio de 1868. — El Director general, J. G. Villanova.

JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA.

En conformidad á lo que se previene en la ley de Presupuestos de 14 de Abril de 1856, se celebrará el día 29 del actual, á las doce de la mañana, en el despacho de la Presidencia, la subasta de la Deuda del Tesoro procedente del material respectiva al presente mes.

La cantidad que resulta disponible para la adquisición de dichos efectos es la de 1.381.473 escudos 91 milésimas, en esta forma:

1.379.389,758 sobrante que resultó en la subasta anterior; y
2.083,333 dozava parte de la suma asignada en el presupuesto corriente para esta obligación.

1.381.473,091 que se aplicarán en totalidad á la Deuda no preferente, goca ó no interés mediante no existir en circulacion Deuda preferente; advitiéndose que á medida que se liquiden créditos de esta última clase se reservará de la consignacion mensual la parte que corresponda, bien para reembolsar á la par el capital emitido si no excediese de la suma asignada por la ley, ó bien para amortizarla por subasta si excediese; en el concepto de que en pago de las adjudicaciones que se hagan solo se admitirán bis